

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 490/2542 พนักงานอัยการ จังหวัด ฉะเชิงเทรา โจทก์
นาย วงศ์ ชัย ทา วัน จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 334

จำเลยได้เข้าไปในที่เก็บรักษาทรัพย์เพื่อสำรวจทรัพย์ ที่จะลักเอาไปและกำลัง
นำรถยนต์บรรทุกมาขนทรัพย์ ที่จะลักโดยเฉพาะลวดทองแดงที่จำเลยจะลักเอาไป
นั้นวางกองไว้บริเวณที่สามารถเข้าไปยกเอาไปได้ แม้จำเลยกับพวกจะยังไม่ได้แตะ
ต้องตัวทรัพย์แต่นับว่าใกล้ชิดพร้อมที่จะเอาไปได้ในทันทีทันใด การกระทำ ของ
จำเลยอยู่ในชั้นลงมือกระทำความผิดแล้ว เพียงแต่กระทำไปไม่ตลอดเพราะมีเจ้า
พนักงานตำรวจมาพบ จำเลยก่อนที่จำเลยจะลักทรัพย์ดังกล่าวไป การกระทำของ
จำเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80, 83, 335,
336 ทวิ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
335, 336 ทวิ, 80 จำคุก 1 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 8 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีปัญหาเฉพาะข้อกฎหมายมาสู่ศาลฎีกาเพียงว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์หรือไม่โดยจำเลยฎีกาว่า จำเลยเพียงแต่เข้าไปตรวจสอบทรัพย์สิน ยังไม่ได้แตะต้องตัวทรัพย์สิน เป็นเพียงขั้นเตรียมการในการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์เท่านั้น ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนั้น ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 222 ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฟังข้อเท็จจริงมาว่า ลวดทองแดงที่จำเลยกับพวกจะลักเอาไปวางกองไว้บริเวณที่สามารถเข้าไปยกเอาไปได้ จำเลยกับพวกเข้าไปในที่เก็บรักษาทรัพย์เพื่อสำรวจทรัพย์ที่จะลักเอาไปและหาช่องทางนำรถยนต์บรรทุกเข้าไปจอดขนทรัพย์สินของผู้เสียหาย แต่เมื่อจำเลยกับพวกกลับไปเพื่อนำรถยนต์บรรทุกเข้าไปลักทรัพย์เจ้าพนักงานตำรวจได้เข้าตรวจค้น จำเลยกับพวกเสียก่อน เห็นว่า จำเลยได้เข้าไปในที่เก็บรักษาทรัพย์เพื่อสำรวจทรัพย์ที่จะลักเอาไปและกำลังนำรถยนต์บรรทุกมาขนทรัพย์สินที่จะลักโดยเฉพาะลวดทองแดงที่จำเลยจะลักเอาไปนั้นวางกองไว้บริเวณที่สามารถเข้าไปยกเอาไปได้แม้จำเลยกับพวกจะยังไม่ได้แตะต้องตัวทรัพย์สิน แต่นับว่าใกล้ชิดพร้อมที่จะเอาไปได้ในทันทีทันใด การกระทำของจำเลยอยู่ในชั้นลงมือกระทำความผิดแล้ว เพียงแต่กระทำไปไม่ตลอด เพราะมีเจ้าพนักงานตำรวจมาพบจำเลยก่อนที่จำเลยจะลักทรัพย์ดังกล่าวไป การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์"

พิพากษายืน

(ไฟโรจน์ คำอ่อน-วิเทพ ศิริพากย์-ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>